



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/224/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

רביעיית פלטינום מודיעין בע"מ ח.פ. 516077567

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
כפר סבא
טל': 0525776571 פקס: 0975101001

נגד

נכסי אילת ואילן לוי בע"מ ח.פ. 512812959

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד נגבי צפריר
אחד העם 28, תל אביב - יפו
טל': 036951222 פקס: 036951228

פסק דין

**עניינה של תביעה זו – חיוב הנתבעת בתשלום חלקה בהוצאות ההחזקה והניהול של הבית
המשותף בגין שטחי קולונדה פתוחים המוצמדים לנכסי הנתבעת.**

א. רקע עובדתי והסכמי

1. ענייננו בבית הראוי להירשם כבית משותף ברחוב שדרות הרכס 13 מודיעין-מכבים-רעות המכונה "רביעיית פלטינום" ומצוי במקרקעין הידועים כגוש 5898 חלקה 9 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב מאגף מסחרי ומאגף משרדים והוא טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים.
2. התובעת היא חברת הניהול של הבית המשותף והנתבעת היא בעלת מלוא הזכויות באגף המסחרי בבית המשותף, אשר אליו הוצמדו שטחי קולונדה העומדים במוקד המחלוקת בתביעה דנן. הקולונדה היא שדרת עמודים מקורה אשר ממוקמת במבוא הבית המשותף. להלן יוצגו תמונות של שטחי הקולונדה (מוצג נ/1):



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/224/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



3. מדובר בפרויקט שהוקם באמצעות קבוצת רכישה על ידי קבוצת שותפים שרכשה יחד את הקרקע, התקשרה עם גורמים חיצוניים לצורך בנייתו וחילקה בין חברי הקבוצה את היחידות שיוקמו, הכל בהתאם להסכם שיתוף שצורף כנספח 4 לכתב ההגנה ונחתם בין כל השותפים בשנת 2016 (להלן: "**הסכם השיתוף**"). הסכם השיתוף לא נרשם במרשמי המקרקעין ולכל הפחות התובעת לא הוכיחה כי נרשם.
4. במסגרת הסכם השיתוף הוגדרה הנציגות ונקבעו סמכויותיה. הגדרת הנציגות בהתאם להסכם השיתוף היא:
- "פורום של 3 שותפים אשר ייבחרו על ידי האסיפה הכללית הראשונה, כמפורט להלן. הנציגות תרכז את סמכויות הניהול והפיקוח של הפרויקט עבור המשותפים, והכל כמפורט ובתנאי הסכם זה להלן." (להלן: "**הנציגות**").
5. בין היתר ניתנה לנציגות סמכות להוצאת מכרז לבחירת חברת החזקה וניהול לבית המשותף ולחתימה עמה על הסכם ניהול. ראו סעיף 9.2.4.10. להסכם השיתוף:
- "סמכויות הנציגות תהיינה לרבות אלו... להוציא מכרז לבחירת חברת ניהול ואחזקה של הבניין ולהביא את ההמלצות בפני אסיפת הקבוצה. לאחר אישור חב' הניהול, להגיע לנוסח מוסכם של הסכם עם חברת הניהול, בליווי היועצים המשפטיים, ולחתום על הסכם ניהול עם חברת ניהול. ובלבד שדמי הניהול שייגבו יהיו בתעריף הנהוג והמקובל לחברות ניהול בפרויקטים דומים באזור." (ההדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/224/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. כמו כן בפרק ההגדרות בהסכם השיתוף הוגדר כי חברת הניהול היא:
- "חברת ניהול שתיבחר על ידי הקבוצה ואשר תפקידה יהיה ניהול ואחזקה של הפרויקט לאחר השלמת הבנייה בכל אחד מהבניינים (קבלת טופס 4 ירוק). והכל בהתאם להוראות הסכם זה."
7. על פי כתב התביעה בשנת 2019 התקשרה הנציגות עם התובעת בהסכם ניהול. התובעת הפנתה באשר לנקודה זו להסכם ניהול אשר הצדדים לו הם התובעת וחברת האם של התובעת שובל גרופ ניהול בע"מ (להלן: "חברת שובל") מצד אחד, ובעלי הדירות מן הצד השני. הסכם הניהול אשר צורף כנספח 2 לכתב התביעה נחתם רק על ידי התובעת וחברת שובל. הסכם זה מסדיר את שירותי החזקה והניהול בבית המשותף (להלן: "הסכם הניהול").
8. במוקד המחלוקת דגן עומדת לכאורה סתירה בין הסכם השיתוף לבין הסכם הניהול בעניין תשלום דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה. הסעיפים הרלוונטיים מהסכמים אלו יובאו להלן:
- סעיף 4.6 להסכם השיתוף קובע כדלקמן: "הצדדים להסכם זה מצהירים בזאת כדלקמן: ... כי ידוע להם שבקומות הלובי מתוכננים שטחי מסחר, שימושי המסחר יותרו רק כשירותים נלווים לצרכי משתמשי הבניינים, כגון מסעדה וצרכי משרד ובהתאם לבעלי הזכויות בשטחי המסחר תינתן זכות השימוש הבלעדית בשטחי הקולונדה שבחזיתות הבניין, כפי שיוגדר על ידי אדריכל הבניין, לרבות לצורך שטחי ישיבה לאותם בתי קפה/ מסעדות, וזאת ללא צורך בתשלום דמי שימוש ו/או כל תשלום אחר ליתר הצדדים (אולם בתשלום דמי ניהול לחברת הניהול). במידת האפשר, במועד רישום הבניין כבית משותף יוצמדו שטחי הקולונדה שבחזיתות הבניינים לבעל הזכות בשטחי המסחר." (ההדגשה אינה במקור).
- סעיף 4.1 להסכם הניהול קובע כי: "הדייר מתחייב לשאת, עם יתר הדיירים האחרים בבניינים, בחלקו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות דמי שכירות שתשלם חברת הניהול בעסקות ליסינג שתעשינה על ידה בקשר עם שכירת מערכות, ציוד, מתקנים וחלקי חילוף לבניין, סכומים שתשלם חברת הניהול בקשר עם רכישת מערכות, ציוד,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/224/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מתקנים וחלקי חילוף כאמור, הוצאות מימון שתחויב בהן חברת הניהול בקשר עם עסקאות כאמור (להלן: "ההוצאות") ובלבד שתקבל תחילה את אישור הנציגות. חלקו היחסי של הדייר בכלל ההוצאות ייקבע בהתאם למפתח שיקבע על ידי חברת הניהול בתיאום עם הנציגות ועל ידי רואה החשבון של הקבוצה, על בסיס חישוב שטח של כל יחידה חלקי סך כל שטחי היחידות בבניינים (ללא כל הצמדות לכל יחידה ככל שיהיו) בהתאם לנתוני השטחים שימסרו לחברת הניהול בהתאם לתכניות כאמור לעיל בסעיף 3.83.8. (ההדגשה אינה במקור).

ב. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעת

9. התובעת טענה כי במסגרת ישיבת נציגות שנערכה ביום 10.3.21 התברר כי בשגגה עד אותו מועד לא נגבו דמי החזקה וניהול מהנתבעת בגין שטחי הקולונדה המוצמדים לחלקתה ששטחם הוא 575.8 מ"ר. פרוטוקול ישיבת הנציגות צורף כנספח 3 לכתב התביעה.
10. נטען כי הסכם השיתוף נהנה ממעמד בכורה שכן מעמדו כמעמד תקנון מוסכם ובהתאם לסעיף 62 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לא ניתן לסטות ממנו ללא הסכמת מלוא בעלי הזכויות בבית המשותף. צוין כי על פי הסכם השיתוף יש לשלם דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה ולפיכך יש לחייב את הנתבעת בתשלום זה.
11. כן נטען כי יש לבצע את החיוב בגין שטחי הקולונדה רטרואקטיבית החל מחודש יולי 2020, הוא המועד שבו התקבל טופס 4 לבית המשותף. וזאת בשונה מטענת הנתבעת לפיה על פי סעיף 4.1.4 להסכם הניהול ככל שיתגלה שינוי בחישוב דמי החזקה והניהול אין להחילו רטרואקטיבית. לטענת התובעת הסעיף עליו נסמכת הנתבעת בטענתה החלופית אינו רלבנטי לענייננו, שכן הוא עוסק בשינוי בדמי החזקה והניהול הנובע משינוי רישומי.
12. נטען כי הנתבעת מסרבת לשלם דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה. לפיכך דרשה התובעת לחייב את הנתבעת בסך 77,202.93 ש"ח עבור דמי החזקה והניהול בגין שטחי הקולונדה לתקופה שבין יולי 2020 ועד יוני 2021.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/224/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

טענות הנתבעת

13. לטענת הנתבעת יש לקבוע דמי החזקה וניהול בבית המשותף לפי הסכם הניהול כיוון שהוא מאוחר להסכם השיתוף. צוין כי על פי הסכם הניהול אין לגבות דמי החזקה וניהול על שטחים מוצמדים ולפיכך אין לגבות דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה המוצמדים לחלקת הנתבעת.
14. עוד נטען כי שטחי הקולונדה אינם מצויים בשימושה הבלעדי של הנתבעת ולפיכך לפי סעיף 4.6 להסכם השיתוף, אין לחייבה בדמי החזקה וניהול בגינם. מדובר בחלל ציבורי משותף אשר עוברי אורח, לרבות בעלי זכויות בבית המשותף, משתמשים בו לצורכי מעבר, מחסה והצללה.
15. נטען כי ההחלטה להתחיל לגבות דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה מקורה בגירעון כלכלי שאליו נכנסה התובעת ולא בשגגה כפי שטענה.
16. הנתבעת הפנתה להחלטת עיריית מודיעין לפיה אין מקום לחייב את הנתבעת בדמי ארנונה בגין שטחי הקולונדה, כיוון שאינה משתמשת בהם באופן ייחודי. לשיטתה יש ללמוד מכך גם לענייננו.
17. עוד נטען כי הסכם השיתוף לא בעל מעמד "תקנוני" וזאת לאור סעיף 15.1.3 להסכם השיתוף הקובע כי התקנון המוסכם ינוסח בעתיד על ידי היועצות המשפטיות של קבוצת הרכישה ולאחר מכן יאושר על ידי הנציגות. לטענת הנתבעת חל בבית המשותף התקנון המצוי ובפרט הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין לפיה חישוב דמי ההחזקה יבוצע לפי שטח רצפת הדירה ביחס לשטח רצפת כל הדירות ללא הצמדות ולפיכך אין לקחת את שטחי הקולונדה בחישוב דמי ההחזקה והניהול.
18. לחילופין וככל שייקבע על ידי מותב זה כי יש לשאת בתשלום דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה, טענה הנתבעת כי הסכום שאותו דרשה התובעת בתביעתה מופרז כיוון ששטחי הקולונדה אינם צורכים שירותי ניהול בדומה לשטח מסחרי רגיל. כן נטען כי יש להפחית את שיעור דמי ההחזקה והניהול בהתאמה כיוון שהוצאות החזקת הבית המשותף הן קבועות ולא ישתנו גם אם תחל גבייה של דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/224/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. בנוסף טענה הנתבעת כי לפי סעיף 4.1.4 להסכם הניהול אין לגבות דמי החזקה וניהול רטרואקטיבית עבור מועדים בהם לא נדרשה בתשלום. נוכח זאת ולחילופין נטען כי ככל שייקבע על ידי מותב זה כי הנתבעת חייבת בדמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה, יש לחייבה רק מיום 4.3.21 שבו הוגשה הצעת תקציב מטעם התובעת והתקיימה אספת הנציגות במסגרתה התקבלה ההחלטה לגבות דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה.

ג. דיון והכרעה

20. התביעה המונחת לפניי עניינה בחיוב הנתבעת בתשלום דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה המוצמדים לאגף המסחרי המצוי בבעלותה. עיקר המחלוקת נעוץ בסתירה שבין הוראות הסכם השיתוף והסכם הניהול בנוגע לגביית דמי החזקה וניהול בגין שטחי הקולונדה. ממחלוקת זו נגזרת השאלה האם הסכם השיתוף כטענת התובעת הוא בעל מעמד בכורה "תקנוני" ובכך גובר הוא על הסכם הניהול אם לאו. בטרם אדרש לבחינת סוגיה זו אעמוד תחילה על המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית.

החובה לשאת בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף

21. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובעת כי:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

22. הנה כי כן, על כל בעל דירה בבית משותף מוטלת החובה לשלם את חלקו בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף בהתאם לשטח הרצפה של כל דירה ללא הצמדות.

23. על רקע זה אפנה לבחינת מעמדו של הסכם השיתוף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/224/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעמד הסכם השיתוף

24. סעיף 29 לחוק המקרקעין קובע כי:

"29. (א) הסכם בין השותפים בדבר ניהול המקרקעין המשותפים והשימוש בהם ובדבר זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למקרקעין (להלן – הסכם שיתוף) ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר.
(ב) באין הוראות אחרות בהסכם שיתוף יחולו הוראות סעיפים 30 עד 36."

25. הסכם שיתוף הוא הסדר חוזי בין הצדדים החתומים עליו, אשר משעה שנרשם נהנה ממעמד קנייני המכפיף אליו גם זרים ומשפיע על כולי עלמא (ראו דבריו של פרופ' דויטש בספרו קנין, כרך א' בעמוד 556, וכן ראו: (סעיף 29 לחוק המקרקעין; ע"א 48/16 ציון דהאן נ' יגאל שמחון (נבו 09.08.2017) (להלן: "פסק דין דהאן"), תיק (המפקחת חיפה) 127/15 מינצר אירינה נ' איתמר אשכולות (נבו 02.08.2016)).

26. קרי רישום הסכם השיתוף משכלל את ההסכמות המופיעות בו לבעלות מעמד קנייני.
27. במאמר מוסגר יצוין כי החלת הסכם שיתוף על בית משותף, היא מכוח היקש (רע"א 2575/18 שרון יעקבסון נ' אסתר לוין (נבו 25.03.2019); תיק (המפקח פתח תקוה) 569/21 כהן תקוה נ' בן עמי יובל (נבו 23.11.2023)).

28. בית המשפט העליון התייחס לתכליות רישום הסכם השיתוף בפסק דין דהאן אשר במסגרתו נקבע כדלקמן:

"מטרתו של רישום הסכם השיתוף היא ברורה – הבאת ההסכמות בין

השותפים במקרקעין לידיעת כולי עלמא בניסיון למנוע תאונות משפטיות.

ואכן, סעיף 29 לחוק המקרקעין נותן תוקף להסכם שיתוף שנרשם גם כלפי

צדדים שלישיים שלא היו צד לו בקבעו כי הסכם שיתוף שנרשם "כוחו

יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר. "משום כך, נהוג

לראות ברישום של הסכם השיתוף כמשכלל את ההסכמות בו לרמה של

קניין." (ההדגשות אינן במקור; בנוסף ראו: ת"א (שלום רח') 1375-04-22

צביה עדני נ' רננה נגר (נבו 17.07.2022)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/224/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. הסכם שיתוף שלא נרשם הוא הסכם אישי, אובליגטורי, שכוחו יפה בין השותפים למקרקעין

לבין עצמם וזאת בדומה לכל חוזה אחר (ראו: ע"א 8227/20 ערן קסירר נ' חיים אמסלם (נבו

12.07.2023); ע"א 269/74 מנחם בוקובזה נ' הממונה על המרשם, כט(1) 243 (1974)).

30. בעניין זה יפים גם דבריו של כב' השופט שאול מנהיים בפסק דינו בת"א (שלום ראשל"צ)

7781/04 יעקב זילברשטיין נ' ק.ל.ר.ג. יזום והשקעות בע"מ (נבו 24.08.2008) כדלקמן:

"הסכם שיתוף שלא נרשם חשוף בכל עת, גם כאשר הצדדים המקוריים לו

הם עדיין בעלי הנכס, לכך שמי מהצדדים יפעל להביאו לכלל סיום מחמת

שינוי הנסיבות או מכל טעם אחר, ומי שינסה להביא לסיום הסכם כזה

צפוי ככלל להצליח בכך (גם אם בחלוף זמן סביר)." (ההדגשה אינה במקור)

31. הסכם השיתוף מושא התביעה דנן לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין ולפיכך מעמדו הוא

חוזי בלבד, בדומה למעמדו של הסכם הניהול.

32. כלל ידוע הוא כי חוזה מאוחר גובר על חוזה מוקדם ככל שלא ניתן ליישב בין השניים (ראו:

ת"א (מחוזי ת"א) 8820-03-17 דניאל דיין נ' מאיר אפרת אחזקות בע"מ (נבו 23.12.2020);

ה"פ (מחוזי ת"א) 40970-09-20 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' מילי חדרה אמינות בע"מ (נבו

22.12.2022)).

33. כמו כן רלבנטיים דבריו של פרופ' אהרן ברק בספרו פרשנות תכליתית במשפט 117 (תשס"ג,

שער 1 פרק 2):

"הכלל המקובל הינו כי הנורמה המאוחרת גוברת על הנורמה המוקדמת:

lex posterior derogate priori. חוק מאוחר גובר על חוק מוקדם; חוזה

מאוחר גובר על חוזה מוקדם; צוואה מאוחרת גוברת על צוואה מוקדמת.

מסקנה זו מתבקשת מ"עצמאותו" של יוצר הנורמה. כשם שהוא מוסמך

ליצור נורמה, כן מוסמך הוא ליצור נורמה סותרת, המבטלת (במפורש או

במשתמע) את הנורמה הראשונה שיצר". (כן ראו: ת"א (מחוזי חי') 65768-

03-16 זידאן ח' לאילה נ' עמאד ח' לאילה (נבו 18.10.2018)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/224/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. כאמור הסכם השיתוף נכרת בשנת 2016 ואילו הסכם הניהול נכרת בשנת 2019. מכך עולה המסקנה כי הוראות הסכם הניהול גוברות על הוראות הסכם השיתוף ובהתאמה יש לקבוע את תחשיב דמי החזקה והניהול בבית המשותף לפיהן.

35. רלבנטית לענייננו הוראת סעיף 4.1 להסכם הניהול הקובעת כדלקמן:

"...חלקו היחסי של הדייר בכלל ההוצאות ייקבע בהתאם למפתח שיקבע על ידי חברת הניהול בתיאום עם הנציגות ועל ידי רואה החשבון של הקבוצה, על בסיס חישוב שטח של כל יחידה חלקי סך כל שטחי היחידות בבניינים (ללא כל הצמדות לכל יחידה ככל שיהיו)..."
(הסעיף המלא הובא בסעיף 8 לפסק דין זה).

36. למעלה מן הצורך יצוין כי גם סעיף 58(א) לחוק המקרקעין קובע כי דמי החזקה וניהול בבית משותף יחושבו לפי יחס שטח רצפת הדירה אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, ללא הצמדות (ראו גם: תיק (המפקחת נתניה) 170/18 **נציגות הבית המשותף מרח' גיבורי ישראל 5 א' נתניה נ' ח.י. אמיתי בע"מ** (נבו 09.05.2021), וכן תיק (המפקחת באר שבע) 60/15 **ליאת שירותי אחזקת מבנים בע"מ נ' זאב שטיינר** (נבו 13.08.2020)).

37. לכך יש להוסיף, כי התובעת הייתה שותפה להסכם הניהול, ולא להסכם השיתוף, וממילא מתקיימת לגביה החזקה לפיה יש לפרש את הסכם הניהול שעליו חתמה באופן התואם את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה על רקע הקשר הכללי, גם ביחס לאי חיוב בקשר להצמדות (רע"א 3961/10 **המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ מגדל חברה לביטוח בע"מ**, סה(2) 563 (2012); גרשון גונטובניק "מחשבות אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה" המשפט יח 105, 129 (תשע"ד); ע"א 8080/16 **עמודי שחף בע"מ נ' אנטונינה לברניצ'וק** (נבו 08.08.2018)). מה עוד שהתנהלות הצדדים לאורך התקופה היא כלי פרשני חשוב לקביעת תוכן ההתקשרות ביניהם וממנה ניתן ללמוד כיצד הבינו הצדדים את ההסכמות שהושגו ואף נפסק בהקשר זה כי צד לחוזה יתקשה לטעון כי יש לפרש הוראותיו של חוזה באופן שונה מן האופן בו נהג הוא עצמו לאורך חיי החוזה (ראו והשוו ע"א 9784/05 **עיריית תל אביב יפו נ' ידידיה גורן** (נבו 12.08.2009); ע"א 9784/05 **עיריית תל אביב יפו נ' ידידיה גורן** (נבו 12.08.2009);



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/224/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ע"א 10148/05 חברת תדי ירושלים בע"מ נ' ברכה כץ- שיבאן (נבו 15.03.2010); ע"א 3860/09 קרן קיימת לישראל מינהל מקרקעי נ' קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל בע"מ (נבו 12.01.2014)). כך גם בעניינו – במשך תקופה ארוכה, התנהלות הצדדים הייתה כזו שהנתבעת לא חויבה בגין הקולונדה, ומשכך יש בכך כדי להראות כי כך הבינו הצדדים עצמם את הוראות ההסכם.

38. לאור האמור התביעה נדחית. אני קובעת כי גביית דמי החזקה והניהול תתבצע בהתאם להוראות הסכם הניהול – על בסיס חישוב שטח של כל יחידה חלקי סך כל שטחי היחידות וזאת ללא שטחי הצמדה, לרבות שטחי הקולונדה המוצמדים לנכסי הנתבעת בבית המשותף. 39. נוכח הכרעתי זו אין צורך להידרש לסוגיות נוספות אשר עלו במסגרת ההליך והצדדים חלוקים בעמדותיהם באשר אליהן.

ד. סיכום

40. דין התביעה להידחות.
41. התובעת תישא בהוצאות משפט לטובת הנתבעת בסך 10,000 ש"ח.
42. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 16.01.2024, ו' שבט תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין